

1506718-95.2020.8.26.0079
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR
Comarca: Botucatu
Foro: Foro de Botucatu
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/01/2022
... (RTDTACRIM 6/63).

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Botucatu
Foro de Botucatu
1ª Vara Criminal
PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1506718-95.2020.8.26.0079 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1506718-95.2020.8.26.0079
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2248101/2020 - DEL.SEC.BOTUCATU, 13990401 - DEL.SEC.BOTUCATU, 1110/20/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2248101 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 1110/20/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VICTOR HENRIQUE DOS SANTOS PACHECO
Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR

Vistos.

VICTOR HENRIQUE DOS SANTOS PACHECO qualificado nos autos, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 06 de outubro de 2020, por volta das 23h30min, na Rua Frederico Michelin, nº 50, Conjunto Habitacional Humberto Popolo, nesta cidade e comarca de Botucatu-SP, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico e

visando atingir o adolescente Luiz Guilherme de Oliveira Mariano (fls. 13), 17 porções de maconha, com peso líquido de 16,19g, 11 porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 1,88g, e 19 porções de cocaína, com peso líquido de 12,88g, todas individualmente embaladas e prontas para a venda, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 09), laudo de constatação provisória (fls. 28/40) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 87/89) juntados aos autos.

Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando se depararam com dois indivíduos na via pública. Assim que perceberam a presença dos policiais, ambos empreenderam fuga, sendo que o denunciado ingressou na residência, enquanto o outro sujeito conseguiu fugir pelas ruas, tomando rumo ignorado.

Diante destes fatos, os policiais seguiram no encalço de VICTOR, que se trancou no interior do imóvel. Após uma inicial recalcitrância, o denunciado concordou em abrir a porta da residência para os policiais e permitiu a entrada dos militares no prédio, ocasião em que eles se depararam com outros dois rapazes, Cláudio Maschieri Carmoni e o adolescente Luiz Guilherme de Oliveira Mariano.

Em vistoria pelo imóvel, os policiais encontraram na gaveta de um móvel que ficava na sala e no qual havia um televisor, 17 porções de maconha, 11 pedras de "crack" e 19 porções de cocaína, além de inúmeras embalagens plásticas, próprias para embalar drogas (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 09, laudo de constatação provisória de fls. 28/40, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 87/89 e laudo pericial de fls. 79/86).

Embaixo do televisor foram encontrados, ainda, R\$ 337,00 (trezentos e trinta e sete reais) em cédulas diversas, dinheiro oriundo do comércio ilícito (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 09 e comprovante de depósito de fls. 68).

Indagado acerca dos fatos pelos policiais militares, VICTOR admitiu a propriedade das drogas, afirmou que eram destinadas à traficância e confirmou que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico de drogas, isentando, contudo, Cláudio e o adolescente Luiz Guilherme de qualquer responsabilidade pelo comércio ilícito, certo que eles estavam no imóvel tão somente para fumarem maconha. O denunciado afirmou, também, que não conhecia o indivíduo que se encontrava na via pública e fugiu da abordagem policial (fls. 107/109).

O réu foi notificado (fls. 185), e a defesa ratificou a defesa preliminar de fls. 71/75 (fls. 241/242).

A denúncia foi recebida (fls. 243).

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas de acusação, e o réu foi interrogado (fls. 297/299).

Em memoriais escritos, a acusação pleiteou a condenação do réu, nos termos da denúncia, e o perdimento do numerário apreendido nos autos (fls. 310/320).

A defesa, por sua vez, sustentou a insuficiência de provas, pugnando pela absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, a descaracterização do crime de corrupção de menores, e aplicação da causa de redução de pena do §4º do artigo 33 da Lei em comento, com aplicação da pena mínima legal, e substituição por penas restritivas de direitos.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas, com causa de aumento de pena. Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/04); o boletim de ocorrência (fls. 05/08); o auto de exibição e apreensão (fls. 09); o laudo de constatação (fls. 28/37); o laudo de exame em peças (fls. 79/86); o laudo de exame químico toxicológico (fls. 87/89); o relatório (fls. 112/113); os depoimentos das testemunhas, e a confissão do acusado.

O acusado é confesso.

Interrogado em juízo o réu VICTOR relatou que "é verdade, o que o policial falou é verdade. Mas eu não vendia a droga, porque eu trabalhava. Eu só guardava a droga. Os rapazes guardavam comigo os entorpecentes e voltavam e pagavam comigo. Eu realmente guardava a droga. Eu não corri. Estava dentro de casa fumando um baseado. Eu saí tomar um ar, vi os policiais e voltei correndo para dentro de casa. Eu demorei para abrir a porta porque fiquei com medo. Eles entraram e eu mostrei onde estavam as drogas. Mostrei onde estava o dinheiro. Eu não vendo droga. Trabalho na Eucatex. Eu morava naquela casa. Nunca recebi denúncia de vender droga. Eu só guardava droga. Eu não vendia droga na minha casa. Não tinha sacos plásticos para embalem, só droga e dinheiro. R\$ 330,00 em dinheiro, debaixo da TV. Eu colocava debaixo da TV, o dinheiro. E a droga na gaveta. A embalagem não tinha. Eu guardava para um colega. Eu creio que esse colega era para vender. Eu não tinha dinheiro para pagar a droga que eu consumia. Eu tinha que pagar pensão pro meu filho e por causa disso eu guardava droga e recebia maconha. O dinheiro estava picado e por isso que deduzi que era do tráfico. O dinheiro não era meu não. Era do rapaz que eu guardava droga. Eu guardava dinheiro também. Eu guardei acho que umas 3 ou 4 vezes já. O Guilherme, eu não o conhecia. Só conhecia o Claudio. Quando ele chegou em casa, ele levou maconha e a gente estava fumando. Ela falava que tinha 18 anos. Não sabia que ele era de menor, nenhum momento".

A testemunha de acusação Cláudio Maschieri Carmoni relatou que "conhece o acusado. Ele é uma boa pessoa, trabalhador. No dia da ocorrência, estávamos na casa dele fumando um back quando a viatura chegou... Me encontrava na casa dele fumando maconha Aí a viatura chegou no local e ninguém atendeu a viatura. A viatura entrou no ambiente, pulou o muro. Foi pedido para abrir a porta. Aí foi aberto. Cada um foi puxado para um canto e foi encontrado droga. A droga era do ... Henrique, dono da residência. Todo mundo lá da quebrada falava que ele vendia, mas eu nunca vi. Estávamos lá fora Sim, quando ele correu para dentro nós estávamos lá dentro na parte do fundo, estávamos fumando. Quem chamou foi o Guilherme, chamou para ir lá. Foi a primeira vez que fui na casa dele".

A testemunha de acusação Felipe Dionísio da Silva, policial militar, relatou que "a equipe foi contatada. Adentramos a rua e notamos que havia 2 indivíduos na frente da casa e ao notarem a viatura, eles correram. Eles trancaram a porta, solicitamos que a porta fosse aberta. O Sr Victor nos recebeu, falou que era o proprietário da casa. Perguntamos se tinha algo de errado e se poderíamos fazer a busca na residência. Ele falou que não tinha problema algum. Na sala, debaixo da TV localizamos por volta de 337,00 e na gaveta, localizamos porções de drogas, maconha, crack e cocaína e embalagens para venda. Perguntamos para o Victor se era dele, ele disse que era dele e ele fazia o tráfico de drogas no local. Perguntamos para os 2 meninos que estavam com ele, e eles falaram que o Victor vendia e eles

estavam lá só para usar. Perguntamos pro Victor dos outros 2 que estavam com ele, ele disse que os outros 2 estavam lá só para fazer o consumo".

A testemunha de acusação Rodrigo Ferreira da Silva, policial militar, relatou que "realizavam o patrulhamento naquele local por diversas denúncias já de tráfico de local naquela residência. E no momento que a gente adentrou havia dois indivíduos, um correu o outro entrou na residência. Ele trancou a residência não sendo possível a gente entrar né. Batemos na residência depois de um certo tempo. Ouvimos o Vítor no interior da residência informando pra gente que ia abrir, ele abriu a residência e disse que estava tranquilo, pode entrar sem problema nenhum. Aí nós fomos ver no interior da residência estavam os três na sala da residência. Eles foram abordados, busca pessoal nada localizada. Questionamos ele depois porque correram e o Victor falou que não tinha nada, que o moleque correu porque estava com medo. Porém a gente fez... devido às denúncias de tráfico no local, a gente fez vistoria na residência e na própria sala onde eles se encontravam os três. Debaixo da TV é 337 reais em dinheiro. E na primeira gaveta da cômoda nesse mesmo local onde estava a TV achamos 17 porções de maconha, 11 de crack e 19 porções de cocaína e embalagens plásticas aí que eles usam para embalar. Diante disso o Victor confessou pra gente que a droga era dele que ele usava residência como praticar o tráfico de droga. Que os dois indivíduos que estavam no interior só estavam lá para fazer o uso da droga naquele dia. Os outros dois falaram a mesma coisa para nós, que estavam lá para fazer o uso de droga, e apontaram o Cláudio como sendo o traficante do local. Não o Cáudio. Era o Victor. Cláudio só estava no interior, era o Vítor que morava na residência e era o dono da droga. Na verdade o Victor locava a residência, era o proprietário do entorpecente. Eu não conhecia o Victor, só o ponto, a residência".

Como se vê, o réu confessou a traficância, alegando que apenas guardava a droga e o dinheiro para outra pessoa, não realizava vendas de entorpecentes. Também afirmou que não tinha conhecimento da menoridade do adolescente Luiz Guilherme, que lhe dissera ter dezoito anos de idade.

A confissão do acusado foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, bem como da testemunha Cláudio, que estava presente na casa do acusado no momento dos fatos.

Anoto que, em que pese referida testemunha Cláudio tenha afirmado que as drogas pertenciam ao dono da residência, Henrique, em um primeiro momento afirmou que o local dos fatos, onde estavam fumando maconha, era a casa do réu Victor.

E tal fato foi confirmado pelo próprio acusado, que afirmou que guardava os entorpecentes para terceira pessoa, que poderia até mesmo ser o tal Henrique, embora não tenha declinado o nome, não havendo dúvidas quanto à prática do tráfico.

No que tange à causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, verifico que restou plenamente demonstrada, uma vez que o adolescente L.G. encontrava-se na residência do acusado fazendo uso de entorpecentes, e diante dos documentos de fls. 158/159.

Assim, o conjunto probatório é robusto e seguro quanto à prática do tráfico pelo acusado.

A confissão é elemento seguro de prova, e tem o condão de autorizar a condenação.

Aliás, já diz Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que:

"a confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento de prova incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa" (Da Prova no Processo Penal,

ed. Saraiva, 1999, p. 114).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

"A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve, de base à condenação, ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá força se desmentida pelas provas restantes." (RTDTACRIM 6/63).

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

Ainda:

"Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido". (RT 729/542).

"APELAÇÃO CRIMINAL DELITOS DOS ARTIGOS 12, "CAPUT", E 14, "CAPUT", DA LEI Nº 6.368/76- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas e a forma como estavam embaladas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Depoimentos dos policiais, em essência, seguros e coerentes, no sentido de que o réu estava envolvido na atividade ilícita. Existência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa, bem caracterizando o delito do artigo 14, "caput", da Lei nº 6.368/76. Recurso não provido." (Apelação criminal n. 9000001-91.2005.8.260344, julgado em 10/03/2014, Des. Relator Luis Augusto de Sampaio Arruda).

Outrossim, o laudo de fls. 87/89 resultou positivo para cocaína, crack e maconha.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei, até porque o réu confessou que guardava a droga para terceira pessoa e que seria destinada à venda.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo ainda que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato do réu manter em depósito drogas, para aqueles fins.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o acusado mantinha em depósito drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Atento ao que estabelecem os artigos 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade, a potencialidade, diversidade e quantidade de entorpecentes (17 porções de maconha, 11 porções de crack e 19 porções de cocaína), quantidade essa suficiente para a disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude e a motivar a criminalidade violenta que se tem visto na sociedade, outra solução não se mostra razoável a não ser a elevação da pena-base. Fixo, portanto, a pena-base acima do mínimo legal previsto para espécie em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, pois fora parcial (o réu negou ter conhecimento da menoridade do adolescente L.G.).

Não se vislumbram agravantes.

Majoro a pena de 1/6 pela aplicação da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, perfazendo-se 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. O réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a grande quantidade e diversidade de entorpecentes demonstram, por si só, o grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de "marinheiro de primeira viagem". Assim, o réu não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu, não há dúvidas de que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostenta periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel.

Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo. (TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Torno definitiva a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no menor valor.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR VICTOR HENRIQUE DOS SANTOS PACHECO, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no menor valor, por infração ao artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque o réu, por ser primário, não cumpriu 2/5 da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Anoto a recente decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo caracterizado - Condenação mantida; Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o cumprimento de condições objetivas e subjetivas - Questão a ser aferida pelo juízo das execuções - Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 - Recurso improvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

Decreto o perdimento do numerário e objetos apreendidos (fls. 09), exceto aqueles cuja restituição tenha sido determinada nos autos, na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário. Expeça-se o necessário, oportunamente.

O réu, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na unidade prisional em que se encontra.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo, conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Botucatu, 14 de janeiro de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA